

SUMILLA: LEY QUE FORTALECE LA POTESTAD SANCIONADORA, LA EJECUCIÓN COACTIVA Y LA REGULACIÓN SANITARIA DEL SECTOR SALUD, GARANTIZANDO LA PROPORCIONALIDAD, LA FORMALIZACIÓN Y LA CONTINUIDAD DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS.

Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista **Paul Silvio Gutiérrez Ticona**, miembro del grupo parlamentario "Somos Perú", en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107° de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 22° y los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA POTESTAD SANCIONADORA, LA EJECUCIÓN COACTIVA Y LA REGULACIÓN SANITARIA DEL SECTOR SALUD, GARANTIZANDO LA PROPORCIONALIDAD, LA FORMALIZACIÓN Y LA CONTINUIDAD DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS.

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N.° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, incorporando mecanismos orientados a fortalecer la potestad sancionadora, fiscalizadora y de ejecución coactiva del Sector Salud, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones administrativas sanitarias, la protección de la salud pública, la continuidad de los servicios esenciales de salud y la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y debido procedimiento administrativo.

Artículo 2.- Finalidad de la Ley

La presente ley tiene por finalidad fortalecer la gobernanza sanitaria y la eficacia de la actuación administrativa del Sector Salud, asegurando el cumplimiento de las obligaciones sanitarias, la protección de la salud pública, la continuidad de los servicios esenciales de salud, la formalización de las actividades sujetas a regulación sanitaria y la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, debido procedimiento y tutela efectiva de los derechos de los administrados.

Artículo 3.- Modificación normativa

Se incorpora la Sexta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, en los términos siguientes:

"Sexta.- Medidas para garantizar el cumplimiento efectivo, proporcional y razonable de las obligaciones administrativas sanitarias"

6.1 Principios aplicables

Las actuaciones administrativas vinculadas a fiscalización, supervisión, sanción, cobranza y ejecución coactiva desarrolladas por el Sector Salud se rigen por los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad, predictibilidad, transparencia, buena fe procedimental, continuidad del servicio sanitario y protección de la salud pública.

6.2 Potestad de ejecución coactiva

El Ministerio de Salud y las entidades comprendidas en el Sector Salud ejercen la potestad de ejecución coactiva respecto de obligaciones no tributarias derivadas de infracciones administrativas firmes o que hayan causado estado, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y demás normas aplicables.

6.3 Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva

La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva procede únicamente cuando:

- a) El administrado garantice razonablemente el íntegro de la obligación mediante carta fianza irrevocable, solidaria, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, emitida por entidad supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
- b) Exista mandato judicial firme o medida cautelar vigente emitida por autoridad competente.
- c) El administrado se encuentre acogido a fraccionamiento, refinanciamiento o mecanismo de regularización aprobado y vigente.
- d) Existan circunstancias excepcionales debidamente motivadas vinculadas a la continuidad de servicios farmacéuticos o sanitarios esenciales.

Tratándose de micro y pequeñas empresas, el reglamento podrá establecer mecanismos alternativos de garantía conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

6.4 Clasificación de infracciones y criterios de gradualidad

Las infracciones administrativas sanitarias se clasifican en leves, graves y muy graves. La determinación y graduación de sanciones y medidas administrativas considera, entre otros, los siguientes criterios:

- a) El nivel de afectación o riesgo a la salud pública.
- b) La reincidencia del infractor.
- c) El beneficio ilícito obtenido.
- d) La conducta obstructiva, colaborativa o correctiva del administrado.
- e) La capacidad económica del infractor.
- f) La magnitud del daño ocasionado.
- g) La subsanación voluntaria de la infracción.
- h) La intencionalidad o negligencia en la conducta infractora.

6.5 Medidas restrictivas aplicables

Las restricciones para el otorgamiento, renovación, ampliación, modificación, transferencia o continuidad de autorizaciones, registros, permisos, licencias o títulos habilitantes únicamente pueden aplicarse en los siguientes supuestos:

- a) Infracciones graves o muy graves que generen riesgo relevante para la salud pública.
- b) Incumplimiento reiterado de obligaciones administrativas exigibles.
- c) Conductas fraudulentas, simuladas o destinadas a evadir obligaciones administrativas.
- d) Existencia de riesgo cierto, grave o inminente para la salud pública debidamente sustentado.

Toda medida restrictiva debe encontrarse debidamente motivada y sustentada conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

6.6 Medidas de formalización y gradualidad para micro y pequeñas empresas

El Ministerio de Salud implementa mecanismos especiales de gradualidad, regularización y formalización dirigidos a las micro y pequeñas empresas del sector farmacéutico y sanitario.

Dichos mecanismos pueden comprender:

- a) Fraccionamiento razonable de obligaciones administrativas.
- b) Programas de adecuación sanitaria progresiva.
- c) Incentivos para la formalización.
- d) Reducción gradual de intereses administrativos conforme a ley.
- e) Asistencia técnica sanitaria y regulatoria.
- f) Mecanismos alternativos de garantía.

La aplicación de dichas medidas no exime del cumplimiento de las normas vinculadas a la protección de la salud pública y seguridad sanitaria.

6.7 Responsabilidad administrativa individualizada

La responsabilidad administrativa es personal y no se extiende de manera automática a accionistas, socios, asociados, directores, representantes legales o administradores. La atribución de responsabilidad individual únicamente procede mediante procedimiento administrativo específico en el que se acredite participación directa en actos de fraude, simulación, ocultamiento patrimonial, abuso de la personalidad jurídica o mecanismos destinados a evadir obligaciones administrativas.

6.8 Prescripción de la ejecución administrativa

La facultad del Sector Salud para exigir coactivamente el cumplimiento de obligaciones no tributarias prescribe a los diez (10) años contados desde la notificación válida de la Resolución de Ejecución Coactiva o de la medida cautelar correspondiente, lo que ocurra primero.

La prescripción se interrumpe conforme a las causales previstas en la normativa vigente.

6.9 Transparencia y predictibilidad regulatoria

El Ministerio de Salud pública periódicamente:

- a) Escalas de gradualidad sancionadora.
- b) Criterios técnicos de fiscalización.
- c) Parámetros objetivos de evaluación de riesgo sanitario.
- d) Criterios de reincidencia.
- e) Procedimientos de regularización y formalización.

Las actuaciones administrativas deben garantizar objetividad, predictibilidad, transparencia y seguridad jurídica.

6.10 Garantías del administrado y tutela jurisdiccional efectiva

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a:

- a) Formular descargos y presentar medios probatorios.
- b) Impugnar actos administrativos conforme a ley.
- c) Acceder a tutela jurisdiccional efectiva.
- d) Obtener decisiones debidamente motivadas dentro de plazo razonable.

La interposición de recursos administrativos o judiciales no suspende automáticamente la ejecución de obligaciones, salvo disposición legal expresa o mandato judicial firme.

6.11 Conclusión del procedimiento de ejecución coactiva

El procedimiento de ejecución coactiva concluye por:

- a) Pago total de la obligación.
- b) Extinción legal de la deuda.
- c) Prescripción declarada conforme a ley.
- d) Resolución administrativa firme que disponga el castigo, extinción o deterioro de la acreencia emitida por el órgano competente.
- e) Cumplimiento integral del fraccionamiento aprobado.

Lima, 03 de Junio de 2026

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

La protección de la salud pública constituye uno de los fines esenciales del Estado y una de las manifestaciones más relevantes de su deber constitucional de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la persona humana. En dicho contexto, la actuación del Sector Salud no se limita a la prestación de servicios sanitarios, sino que comprende también el ejercicio de funciones regulatorias, fiscalizadoras, sancionadoras y de ejecución administrativa destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones que tutelan la vida, la salud y la seguridad de la población.

La experiencia comparada y la doctrina especializada coinciden en que la eficacia de un sistema regulatorio no depende únicamente de la existencia de normas sustantivas, sino de la capacidad institucional para supervisar su cumplimiento y hacer efectivas las consecuencias jurídicas derivadas de su inobservancia. Al respecto, Cassagne sostiene que el ejercicio de la potestad administrativa encuentra su justificación en la necesidad de asegurar la realización efectiva del interés público dentro del marco del Estado de Derecho, debiendo las entidades públicas contar con mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento de sus decisiones administrativas (Cassagne, 2017) ¹.

Bajo dicha premisa, el presente proyecto de ley responde a la necesidad de fortalecer el marco normativo aplicable al Ministerio de Salud y a las entidades que integran el Sector Salud, a efectos de dotarlas de instrumentos jurídicos más eficaces para garantizar el cumplimiento de las obligaciones administrativas sanitarias. La presente iniciativa legislativa parte del reconocimiento de que la protección de la salud pública exige no solo una adecuada regulación de las actividades sujetas a control sanitario, sino también la existencia de mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización, sanción y ejecución coactiva que permitan corregir conductas infractoras y prevenir riesgos que puedan afectar a la colectividad.

La importancia de fortalecer las capacidades regulatorias del Estado resulta especialmente relevante en sectores vinculados al abastecimiento de medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sanitarios, debido a que cualquier incumplimiento de las obligaciones legales puede generar consecuencias directas sobre derechos fundamentales. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los sistemas regulatorios sólidos constituyen un componente esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos y servicios de salud, contribuyendo de manera decisiva a la protección de la salud pública y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias (World Health Organization, 2021) ².

La presente propuesta de ley reconoce que el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con estricto respeto de los derechos de los administrados. En esa línea, incorpora

¹ Cassagne, J. C. (2017). *Derecho Administrativo* (11.ª ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

² World Health Organization. (2021). *WHO Global Benchmarking Tool for Evaluation of National Regulatory Systems of Medical Products*. Ginebra: WHO.

principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad, predictibilidad y debido procedimiento administrativo, en concordancia con los estándares desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia administrativa contemporánea. Sobre este aspecto, Morón Urbina destaca que la potestad sancionadora administrativa constituye una manifestación legítima del ius puniendi estatal, cuya validez exige la observancia de garantías procedimentales que aseguren la protección de los derechos fundamentales de los administrados y eviten actuaciones arbitrarias por parte de la Administración Pública (Morón Urbina, 2023) ³.

De igual manera, la presente iniciativa legislativa incorpora mecanismos orientados a compatibilizar la eficacia de la actuación administrativa con la sostenibilidad de las actividades económicas sujetas a regulación sanitaria. Ello responde a la necesidad de evitar que las medidas de fiscalización o cobranza administrativa generen efectos desproporcionados que puedan afectar la continuidad del abastecimiento de medicamentos o la prestación de servicios esenciales de salud, particularmente en aquellas zonas donde la oferta sanitaria resulta limitada. Bajo esta perspectiva, la propuesta normativa incorpora medidas de gradualidad, regularización y formalización dirigidas a las micro y pequeñas empresas del sector farmacéutico y sanitario, reconociendo su importancia dentro de la cadena de suministro y acceso a productos y servicios de salud.

Asimismo, la presente propuesta de ley fortalece la transparencia y predictibilidad de las actuaciones administrativas, incorporando disposiciones orientadas a garantizar que las decisiones de la autoridad sanitaria se encuentren sustentadas en criterios objetivos y previamente establecidos. Esta orientación responde a la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de los administrados y de consolidar relaciones de confianza entre la Administración Pública y los agentes sujetos a regulación. Como señala Parejo Alfonso, la seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del Derecho Administrativo moderno, pues permite que la actuación estatal sea previsible, coherente y compatible con los principios propios de un Estado Constitucional de Derecho (Parejo Alfonso, 2020) ⁴.

La modificación del Decreto Legislativo N.º 1161 propuesta mediante el presente proyecto de ley se orienta, por tanto, a consolidar un modelo de gobernanza sanitaria basado en el equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la protección de los derechos de los administrados. Este enfoque resulta coherente con los principios promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los cuales una regulación efectiva debe combinar mecanismos adecuados de cumplimiento normativo con garantías suficientes de transparencia, proporcionalidad y rendición de cuentas, fortaleciendo simultáneamente la confianza institucional y la protección del interés público (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2021) ⁵.

³ Morón Urbina, J. C. (2023). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General* (15.ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

⁴ Parejo Alfonso, L. (2020). *Lecciones de Derecho Administrativo* (12.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. París: OECD Publishing.

➤ **ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO**

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N.° 26842, Ley General de Salud.
3. Decreto Legislativo N.° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
4. Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.
6. Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
7. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS.
8. Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
9. Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N.° 021-2019-JUS.
10. Ley N.° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
11. Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE.
12. Ley N.° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
13. Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo N.° 014-2011-SA.
14. Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2011-SA.
15. Decreto Legislativo N.° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y deroga la Ley N.° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
16. Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
17. Ley N.° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
18. Decreto Legislativo N.° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
19. Texto Único Ordenado de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-PCM.
20. Decreto Legislativo N.° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
21. Decreto Supremo N.° 031-2014-SA, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.
22. Decreto Legislativo N.° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud – SUNASA por Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.
23. Ley N.° 30220, Ley Universitaria (únicamente respecto de establecimientos universitarios prestadores de servicios de salud sujetos a supervisión sanitaria).

24. Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley N.° 31307.
25. Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N.° 017-93-JUS.

II.- FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

La protección de la salud pública constituye una de las funciones esenciales del Estado y una manifestación concreta del deber constitucional de garantizar las condiciones necesarias para la preservación de la vida, la integridad y el bienestar de las personas. En ese contexto, el Ministerio de Salud ejerce competencias regulatorias, fiscalizadoras y sancionadoras destinadas a prevenir, controlar y corregir aquellas conductas que generen riesgos o afectaciones a la salud colectiva. Sin embargo, la eficacia de dichas competencias no depende únicamente de la facultad de emitir actos administrativos, sino también de la capacidad institucional para asegurar su cumplimiento efectivo una vez que estos adquieren firmeza administrativa.

La experiencia comparada demuestra que los sistemas regulatorios sanitarios más eficientes son aquellos que cuentan con mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización y ejecución de sus decisiones administrativas. La regulación sanitaria moderna no se limita a establecer obligaciones, sino que requiere instrumentos jurídicos que permitan garantizar su observancia real y oportuna, evitando que las sanciones administrativas se conviertan en simples declaraciones carentes de eficacia práctica. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la gobernanza sanitaria exige marcos regulatorios sólidos, transparentes y dotados de mecanismos efectivos de cumplimiento para garantizar la protección de la salud pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones sanitarias⁶ (World Health Organization, 2021).

En el ordenamiento jurídico peruano, la potestad sancionadora constituye una expresión de la autotutela administrativa reconocida al Estado para asegurar el cumplimiento de las normas de interés público. No obstante, la eficacia de dicha potestad se ve seriamente limitada cuando las sanciones impuestas no son ejecutadas oportunamente o cuando existen mecanismos que permiten prolongar indefinidamente el incumplimiento de obligaciones administrativas firmes. Esta situación genera incentivos negativos para el cumplimiento normativo, afecta la credibilidad de la autoridad sanitaria y debilita la capacidad preventiva y correctiva de la Administración Pública.

La presente iniciativa legislativa responde a la necesidad de fortalecer la eficacia de la actuación administrativa del Sector Salud mediante la incorporación de mecanismos normativos que permitan garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones administrativas sanitarias, respetando simultáneamente los principios constitucionales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora. La doctrina especializada reconoce que toda actuación administrativa debe encontrar un equilibrio entre la eficacia de la acción estatal y la protección de los derechos fundamentales de los administrados, evitando tanto la ineficacia regulatoria como los excesos de poder administrativo. En esa línea, Cassagne sostiene que el principio de juridicidad exige que la Administración actúe

⁶ World Health Organization. (2021). *Global framework for strengthening health systems governance*. Geneva: WHO.

con eficacia para satisfacer el interés público, pero siempre dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos de los ciudadanos⁷ (Cassagne, 2017).

La presente propuesta de ley incorpora expresamente los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad, transparencia, predictibilidad y debido procedimiento administrativo como parámetros obligatorios para el ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización, sanción y ejecución coactiva. Ello resulta coherente con la evolución contemporánea del Derecho Administrativo, que concibe la actividad sancionadora del Estado no como una manifestación arbitraria de poder, sino como una función sometida permanentemente a controles jurídicos orientados a garantizar decisiones objetivas, motivadas y proporcionales. Sobre este aspecto, Morón Urbina destaca que el principio de razonabilidad constituye un límite esencial al ejercicio de la potestad sancionadora, exigiendo que toda medida administrativa mantenga una relación adecuada entre la gravedad de la conducta y las consecuencias jurídicas impuestas por la autoridad⁸ (Morón Urbina, 2023).

Uno de los aspectos centrales de la presente iniciativa legislativa consiste en fortalecer la ejecución coactiva de las obligaciones administrativas sanitarias. La existencia de sanciones firmes cuyo cumplimiento se posterga indefinidamente genera un escenario de impunidad administrativa incompatible con los fines de protección de la salud pública. La ejecución coactiva constituye una herramienta legítima que permite garantizar la efectividad de las decisiones administrativas y preservar la autoridad del ordenamiento jurídico. No obstante, la presente propuesta incorpora mecanismos de suspensión sujetos a garantías suficientes y reconoce supuestos excepcionales vinculados a la continuidad de servicios esenciales de salud, procurando un adecuado equilibrio entre la eficacia administrativa y la protección del interés público sanitario.

De igual forma, el presente proyecto de ley incorpora criterios de gradualidad y proporcionalidad para la determinación de infracciones y sanciones administrativas. La clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves permite que la respuesta estatal sea diferenciada y compatible con el nivel de riesgo o afectación generado a la salud pública. Esta orientación resulta consistente con los estándares internacionales de buena regulación, que recomiendan que las medidas administrativas sean proporcionales al riesgo regulado y consideren factores como la reincidencia, la intencionalidad, el beneficio ilícito obtenido y la capacidad económica del infractor. En ese sentido, Rivero Ortega sostiene que la proporcionalidad constituye un elemento indispensable de legitimidad en la actuación administrativa, pues garantiza que las restricciones impuestas por la autoridad no excedan aquello estrictamente necesario para alcanzar el fin público perseguido⁹ (Rivero Ortega, 2022).

La presente propuesta de ley también incorpora mecanismos especiales de gradualidad, regularización y formalización dirigidos a las micro y pequeñas empresas del sector

⁷ Cassagne, J. C. (2017). *Derecho Administrativo* (11.ª ed.). Buenos Aires: Abeledo Perrot.

⁸ Morón Urbina, J. C. (2023). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General* (15.ª ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

⁹ Rivero Ortega, R. (2022). *Derecho Administrativo Económico* (9.ª ed.). Madrid: Civitas.

farmacéutico y sanitario. Esta medida responde a la necesidad de compatibilizar los objetivos de protección de la salud pública con la realidad económica de numerosos establecimientos que cumplen una función esencial en el abastecimiento de medicamentos y servicios de salud, especialmente en zonas rurales o de limitada cobertura sanitaria. El fortalecimiento de la regulación sanitaria no debe traducirse en barreras desproporcionadas que promuevan la informalidad o favorezcan procesos de concentración económica, sino en instrumentos que incentiven el cumplimiento progresivo de las obligaciones regulatorias dentro de un marco de seguridad jurídica y sostenibilidad económica.

Asimismo, la presente iniciativa legislativa reafirma el carácter personal de la responsabilidad administrativa, excluyendo cualquier forma de responsabilidad automática respecto de accionistas, socios, directores o representantes legales. Esta previsión normativa resulta concordante con los principios del debido procedimiento administrativo y de culpabilidad, evitando la imposición de restricciones o sanciones basadas únicamente en vínculos societarios o corporativos. La doctrina especializada reconoce que la responsabilidad administrativa exige la acreditación de una conducta individual atribuible al sujeto responsable, así como la existencia de una relación directa entre dicha conducta y la infracción imputada. Al respecto, Nieto sostiene que la responsabilidad sancionadora en el ámbito administrativo requiere necesariamente la individualización de la conducta y la demostración de una participación efectiva en los hechos objeto de reproche jurídico¹⁰ (Nieto, 2018).

La propuesta normativa fortalece igualmente la transparencia y predictibilidad regulatoria mediante la obligación de publicar criterios de fiscalización, escalas de gradualidad sancionadora y parámetros objetivos de evaluación de riesgos sanitarios. Estas medidas contribuyen a reducir la discrecionalidad administrativa, incrementar la confianza de los administrados y fortalecer la legitimidad institucional de la autoridad sanitaria, promoviendo un entorno regulatorio más transparente, previsible y compatible con los principios del Estado Constitucional de Derecho.

➤ PROYECTOS DE LEY DE NATURALEZA SIMILAR

En el congreso de la república existen diversos proyectos de ley en la misma línea y a fin de ampliar con mayor información que sustente el presente proyecto de ley, es oportuno señalar que existen diversos proyectos de ley en trámite:

- ✓ Proyecto de Ley N° 14133/2025-PE, Proyecto de ley que incorpora la sexta disposición complementaria final al decreto legislativo 1161, decreto legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del ministerio de salud.

Es así en conformidad a lo establecido en el literal d), numeral 2, del artículo 76° del Reglamento del Congreso, puntualizo expresamente que se han tornado como fuentes los Proyectos de Ley señalado en líneas arriba.

¹⁰ Nieto, A. (2018). *Derecho Administrativo Sancionador* (6.ª ed.). Madrid: Tecnos.

III.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La protección de la salud pública constituye una de las obligaciones esenciales del Estado y exige la existencia de mecanismos regulatorios eficaces que permitan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de los administrados sujetos a supervisión, fiscalización y control. No obstante, el marco normativo vigente presenta limitaciones que dificultan la efectividad de las medidas administrativas adoptadas por la autoridad sanitaria, particularmente en materia de ejecución de sanciones, cobranza de obligaciones no tributarias y cumplimiento de los actos administrativos emitidos en ejercicio de la potestad fiscalizadora y sancionadora.

En la práctica administrativa se advierte que una parte significativa de las sanciones impuestas por las autoridades sanitarias enfrenta dificultades para su ejecución efectiva debido a la utilización de mecanismos dilatorios, la prolongación de controversias administrativas y judiciales, la insuficiente regulación de los procedimientos de cobranza y la ausencia de instrumentos normativos específicos que permitan compatibilizar la eficacia de la actuación estatal con las garantías propias del debido procedimiento administrativo. Esta situación genera una brecha entre la decisión administrativa firme y su cumplimiento material, debilitando la capacidad del Estado para garantizar la observancia de la normativa sanitaria y reduciendo el efecto disuasivo de las sanciones administrativas.

La doctrina especializada reconoce que la eficacia de la actividad administrativa no depende únicamente de la facultad de emitir actos administrativos, sino también de la capacidad real del Estado para asegurar su cumplimiento. En tal sentido, García de Enterría y Fernández sostienen que la autotutela administrativa constituye una manifestación esencial del poder público, en virtud de la cual la Administración no solo declara derechos y obligaciones, sino que dispone de mecanismos jurídicos para ejecutar sus decisiones sin necesidad de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria (García de Enterría & Fernández, 2020). Esta posición doctrinal resulta particularmente relevante en materia sanitaria, donde la demora en la ejecución de medidas administrativas puede generar riesgos directos para la salud de la población.

La problemática identificada adquiere especial relevancia en sectores vinculados a la comercialización de medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios de salud, donde el incumplimiento de obligaciones administrativas puede comprometer bienes jurídicos de máxima protección constitucional. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los sistemas regulatorios sólidos constituyen un componente indispensable para garantizar el acceso seguro, eficaz y de calidad a los productos sanitarios, destacando que la debilidad de los mecanismos de fiscalización y cumplimiento representa un factor de riesgo para la salud pública y la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias (Organización Mundial de la Salud, 2021).

De igual manera, la experiencia comparada demuestra que los sistemas regulatorios modernos requieren instrumentos normativos que permitan aplicar medidas proporcionales y diferenciadas según la gravedad de las infracciones y el nivel de riesgo

generado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha destacado que la regulación basada en riesgos permite mejorar la eficiencia regulatoria, optimizar el uso de recursos públicos y fortalecer la legitimidad de la actuación administrativa, siempre que se encuentre sustentada en criterios objetivos, transparentes y previsibles (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2021). Bajo esta perspectiva, la ausencia de criterios claros de gradualidad y proporcionalidad puede generar incertidumbre regulatoria y afectar tanto la eficacia del control estatal como la seguridad jurídica de los administrados.

A ello se suma la necesidad de fortalecer los mecanismos de formalización y cumplimiento dirigidos a las micro y pequeñas empresas que participan en actividades farmacéuticas y sanitarias. La regulación contemporánea reconoce que el ejercicio de la potestad sancionadora debe armonizar la protección del interés público con medidas que incentiven el cumplimiento voluntario de las obligaciones administrativas, promoviendo procesos de adecuación progresiva y regularización cuando ello resulte compatible con la protección de bienes jurídicos fundamentales. Sobre este aspecto, Cassagne sostiene que la actuación administrativa moderna debe orientarse a garantizar la eficacia del interés general sin desconocer los principios de razonabilidad y proporcionalidad que limitan el ejercicio del poder sancionador del Estado (Cassagne, 2017).

Asimismo, la regulación vigente no desarrolla de manera suficiente aspectos vinculados a la responsabilidad administrativa individualizada, la transparencia de los criterios regulatorios, la predictibilidad de las actuaciones administrativas y la protección efectiva del derecho de defensa de los administrados. Tales vacíos normativos pueden generar interpretaciones divergentes y afectar la confianza legítima que debe existir entre la Administración y los particulares. Al respecto, Morón Urbina señala que la seguridad jurídica constituye un elemento esencial del procedimiento administrativo moderno y exige que las decisiones de la Administración sean previsibles, motivadas y coherentes con los principios constitucionales que rigen la actuación pública (Morón Urbina, 2023).

Frente a esta problemática, la presente iniciativa legislativa propone incorporar al Decreto Legislativo N.º 1161 un marco normativo específico orientado a fortalecer la eficacia de la supervisión, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en el Sector Salud, estableciendo reglas claras para la ejecución de obligaciones administrativas sanitarias, criterios de gradualidad y proporcionalidad en la aplicación de sanciones, mecanismos de formalización y regularización para las micro y pequeñas empresas, garantías de transparencia y predictibilidad regulatoria, así como medidas destinadas a reforzar la tutela administrativa y jurisdiccional efectiva de los administrados. De este modo, la presente propuesta de ley busca dotar al Estado de herramientas jurídicas idóneas para asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria, fortalecer la protección de la salud pública y consolidar un sistema regulatorio más eficiente, equilibrado y compatible con los principios del Estado Constitucional de Derecho.

IV.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente iniciativa legislativa produce un efecto de fortalecimiento y desarrollo normativo del marco jurídico que regula las competencias del Ministerio de Salud, al incorporar mecanismos específicos destinados a optimizar el ejercicio de la potestad fiscalizadora, sancionadora y de ejecución coactiva respecto de las obligaciones administrativas sanitarias. Su contenido no altera la estructura esencial del ordenamiento jurídico vigente ni genera incompatibilidades con las normas que regulan el procedimiento administrativo general, la ejecución coactiva o la organización y funciones del Sector Salud, sino que complementa y perfecciona los instrumentos existentes para garantizar una actuación administrativa más eficiente, proporcional y orientada a la protección efectiva de la salud pública.

La presente propuesta de ley se articula con los principios y garantías reconocidos por la Constitución Política del Perú, particularmente aquellos vinculados a la protección de la salud, la seguridad jurídica, el debido procedimiento administrativo y la tutela jurisdiccional efectiva. Desde esta perspectiva, la regulación propuesta fortalece la capacidad del Estado para hacer cumplir las decisiones administrativas firmes emitidas en materia sanitaria, preservando simultáneamente los derechos fundamentales de los administrados mediante la incorporación expresa de criterios de razonabilidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad individualizada. Sobre este aspecto, García de Enterría y Fernández sostienen que la potestad sancionadora de la Administración únicamente resulta legítima cuando se ejerce dentro de un sistema de garantías que asegure el respeto de los principios generales del Derecho y la protección de los derechos de los administrados (García de Enterría & Fernández, 2020).¹¹

La vigencia de la norma permitirá además una mejor integración entre el Decreto Legislativo N.º 1161, la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Actualmente, el marco normativo reconoce las facultades regulatorias y fiscalizadoras de la autoridad sanitaria; sin embargo, presenta limitaciones respecto de mecanismos específicos que permitan asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones administrativas derivadas de infracciones sanitarias. La presente iniciativa legislativa contribuye a cerrar dichas brechas regulatorias mediante la incorporación de reglas expresas sobre gradualidad sancionadora, mecanismos de regularización, suspensión de la ejecución coactiva, criterios de aplicación de medidas restrictivas y procedimientos orientados a fortalecer la eficacia de la actuación administrativa.

Desde una perspectiva de Derecho Administrativo contemporáneo, la eficacia de la actuación estatal constituye un elemento esencial para la satisfacción del interés público y la legitimidad de las instituciones. En ese sentido, la doctrina especializada reconoce que la Administración Pública no solo debe contar con potestades normativas y sancionadoras, sino también con mecanismos jurídicos eficaces que permitan materializar sus decisiones dentro del marco del Estado de Derecho (Cassagne, 2017).¹² La presente propuesta de ley responde precisamente a dicha necesidad al establecer

¹¹ García de Enterría, E., & Fernández, T. R. (2020). *Curso de Derecho Administrativo* (19.ª ed.). Civitas.

¹² Cassagne, J. C. (2017). *Derecho Administrativo* (11.ª ed.). Abeledo Perrot.

instrumentos que permitan una ejecución efectiva de las decisiones administrativas sanitarias sin menoscabar las garantías procedimentales de los administrados.

Asimismo, la regulación propuesta fortalece el principio de proporcionalidad como parámetro obligatorio para la imposición de sanciones y medidas restrictivas, incorporando criterios objetivos vinculados al riesgo sanitario, la magnitud del daño, la reincidencia, la capacidad económica del infractor y la subsanación voluntaria. Esta orientación resulta coherente con la evolución del Derecho Administrativo Sancionador moderno, que exige que toda intervención estatal sea idónea, necesaria y proporcional respecto de la finalidad pública perseguida (Santamaría Pastor, 2022).¹³ De esta manera, la presente iniciativa legislativa evita tratamientos uniformes que podrían afectar injustificadamente a administrados con distintas capacidades económicas o distintos niveles de responsabilidad frente a una infracción.

Otro efecto relevante sobre la legislación nacional radica en la incorporación de mecanismos especiales de gradualidad, formalización y regularización dirigidos a las micro y pequeñas empresas del sector farmacéutico y sanitario. Esta medida resulta compatible con las políticas públicas orientadas a promover la formalización económica y la sostenibilidad empresarial, evitando que el ejercicio de la potestad sancionadora se convierta en una barrera desproporcionada para la permanencia de pequeños operadores que cumplen funciones esenciales en el abastecimiento de medicamentos y servicios de salud. Al respecto, Morón Urbina señala que el Derecho Administrativo moderno debe armonizar el ejercicio de las potestades públicas con los principios de razonabilidad y promoción de la actividad económica lícita, evitando cargas regulatorias excesivas que afecten el interés general (Morón Urbina, 2023).¹⁴

La presente propuesta de ley también fortalece la transparencia y predictibilidad de la actuación administrativa al establecer la obligación de publicar criterios de fiscalización, escalas de gradualidad sancionadora, parámetros de evaluación de riesgos sanitarios y procedimientos de regularización. Esta medida contribuye a reducir espacios de discrecionalidad indebida y fortalece la seguridad jurídica de los administrados, permitiendo que las decisiones de la autoridad sanitaria sean más objetivas, verificables y consistentes con los principios de buena administración pública. En tal sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que la transparencia regulatoria y la previsibilidad normativa constituyen elementos esenciales para mejorar la calidad regulatoria y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas (OECD, 2021)¹⁵. Por tanto, la vigencia de la presente iniciativa legislativa no genera derogaciones tácitas ni conflictos normativos con la legislación nacional vigente, sino que perfecciona el marco regulatorio sanitario mediante la incorporación de herramientas jurídicas que fortalecen la capacidad de supervisión, fiscalización, sanción y ejecución administrativa del Estado, garantizando simultáneamente la protección de la salud pública, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los administrados.

¹³ Santamaría Pastor, J. A. (2022). *Principios de Derecho Administrativo General* (5.ª ed.). Iustel.

¹⁴ Morón Urbina, J. C. (2023). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General* (15.ª ed.). Gaceta Jurídica.

¹⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. OECD Publishing.

V.- ANALISIS COSTO – BENEFICIO

El presente proyecto de ley no genera gasto público adicional significativo, toda vez que su implementación se realiza sobre la base de las competencias, procedimientos, recursos humanos, infraestructura administrativa y potestades ya existentes en el Ministerio de Salud y en las entidades comprendidas en el Sector Salud. La presente iniciativa legislativa no crea nuevas entidades, órganos administrativos ni programas presupuestales autónomos, sino que optimiza el marco normativo vigente para hacer más eficaz la supervisión, fiscalización, sanción y ejecución coactiva de obligaciones administrativas sanitarias, permitiendo que el Estado recupere con mayor eficiencia las acreencias derivadas de multas y sanciones firmes, reduzca la evasión administrativa y fortalezca la autoridad sanitaria frente a conductas que ponen en riesgo la salud pública.

Desde la perspectiva del beneficio público, la presente propuesta de ley permite mejorar la capacidad estatal para prevenir y corregir incumplimientos sanitarios, evitando que las sanciones administrativas pierdan eficacia por dilaciones, incumplimientos o mecanismos de evasión. En materia regulatoria, una sanción que no se ejecuta oportunamente reduce la credibilidad de la autoridad pública y debilita los incentivos para el cumplimiento normativo; por ello, la regulación debe combinar mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos de manera gradual, de modo que la intervención estatal sea firme frente al incumplimiento, pero proporcional frente al administrado que corrige o regulariza su conducta (Ayres & Braithwaite, 1992) ¹⁶.

La relación costo-beneficio de la presente iniciativa legislativa es favorable porque fortalece la capacidad de cobranza y ejecución del Estado sin sacrificar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido procedimiento. El proyecto no plantea una política sancionadora meramente punitiva, sino un modelo de cumplimiento administrativo progresivo, en el que la autoridad sanitaria puede diferenciar entre infracciones leves, graves y muy graves, aplicar criterios de gradualidad, valorar la conducta del administrado y establecer mecanismos de regularización. Esta orientación resulta coherente con la teoría moderna de la regulación, según la cual la eficacia regulatoria no depende únicamente de la intensidad de la sanción, sino de la claridad de las reglas, la predictibilidad institucional, la capacidad de fiscalización y la adecuada selección de instrumentos regulatorios (Baldwin et al., 2012) ¹⁷.

En términos económicos, la presente propuesta de ley reduce costos institucionales asociados a procedimientos ineficaces, cobranza prolongada, litigiosidad innecesaria y ausencia de criterios uniformes en la actuación administrativa. Al establecer reglas claras para la ejecución coactiva, la suspensión del procedimiento, la prescripción, la conclusión de la cobranza y la aplicación de medidas restrictivas sobre autorizaciones, licencias y títulos habilitantes, se mejora la seguridad jurídica tanto para el Estado como para los administrados. Una fiscalización basada en riesgo, proporcionalidad y transparencia permite orientar los recursos públicos hacia los casos de mayor impacto sanitario,

¹⁶ Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.

¹⁷ Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding regulation: Theory, strategy, and practice* (2nd ed.). Oxford University Press.

evitando cargas desproporcionadas sobre operadores de menor escala y mejorando la eficacia de la inspección pública (OECD, 2014) ¹⁸.

La presente iniciativa legislativa también genera beneficios directos para la población, porque contribuye a asegurar que farmacias, boticas, droguerías, laboratorios, establecimientos de salud y demás operadores sujetos a regulación sanitaria cumplan las obligaciones destinadas a proteger la vida, la salud y la seguridad de los usuarios. El fortalecimiento de la ejecución administrativa permite que las infracciones graves o reiteradas no queden sin consecuencia efectiva, lo que reduce riesgos asociados a medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, servicios sanitarios inseguros o incumplimientos que pueden afectar la salud colectiva. La capacidad del Estado para prevenir, detectar y responder oportunamente a riesgos sanitarios constituye un componente esencial de la seguridad sanitaria y de la protección de la salud pública (World Health Organization, 2005) ¹⁹.

El diseño normativo propuesto evita que el fortalecimiento sancionador se convierta en una carga desproporcionada para las micro y pequeñas empresas del sector farmacéutico y sanitario. Por ello, incorpora mecanismos de formalización, gradualidad, fraccionamiento, adecuación progresiva y garantías alternativas, sin exonerar el cumplimiento de las normas sanitarias esenciales. Esta medida permite equilibrar dos bienes constitucionalmente relevantes: por un lado, la protección de la salud pública y, por otro, la continuidad del abastecimiento de medicamentos y servicios esenciales, especialmente en zonas rurales, periféricas o de limitada cobertura sanitaria. Un sistema de inspección moderno debe promover el cumplimiento, reducir la informalidad y concentrar las medidas más severas en quienes generan mayores riesgos o actúan con reincidencia, fraude o resistencia sistemática al cumplimiento (OECD, 2018) ²⁰.

La presente propuesta de ley también disminuye riesgos de arbitrariedad administrativa, porque exige motivación, proporcionalidad, transparencia, criterios objetivos de fiscalización y responsabilidad individualizada. Al impedir que la responsabilidad se extienda automáticamente a accionistas, socios, directores o representantes legales sin procedimiento específico, se protege el derecho de defensa y se evita una sanción por mera vinculación formal. Este aspecto resulta relevante para preservar la constitucionalidad de la medida, pues la eficacia administrativa no puede alcanzarse a costa de desconocer el debido procedimiento, la tutela jurisdiccional efectiva ni la responsabilidad personal en materia sancionadora. El balance costo-beneficio resulta positivo porque los costos de adecuación normativa y administrativa son menores frente a los beneficios esperados en recaudación, cumplimiento sanitario, reducción de informalidad, fortalecimiento institucional, prevención de riesgos para la salud pública y mayor predictibilidad regulatoria. La presente iniciativa legislativa favorece al Estado porque fortalece su capacidad de fiscalización y ejecución; favorece a la población porque mejora la protección sanitaria y la continuidad del acceso a medicamentos y servicios esenciales; y favorece a los operadores formales, incluidos los pequeños

¹⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). *Regulatory enforcement and inspections*. OECD Publishing.

¹⁹ World Health Organization. (2005). *International health regulations (2005)* (2nd ed.). World Health Organization.

²⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD regulatory enforcement and inspections toolkit*. OECD Publishing.

establecimientos farmacéuticos y sanitarios, porque incorpora reglas claras, gradualidad, mecanismos de regularización y límites frente a medidas desproporcionadas.

VI.- VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa se encuentra alineada con los objetivos de fortalecimiento institucional del Estado, modernización de la gestión pública y protección efectiva del derecho fundamental a la salud reconocidos en la Agenda Legislativa del Congreso de la República y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. En particular, contribuye al fortalecimiento de la rectoría sanitaria del Estado mediante la incorporación de mecanismos que permiten mejorar la supervisión, fiscalización, sanción y ejecución de las obligaciones administrativas en materia de salud, garantizando una actuación pública más eficiente, transparente, predecible y orientada a resultados. Asimismo, la propuesta se vincula con las políticas orientadas a garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad, la protección de la salud pública, la lucha contra la informalidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, promoviendo el cumplimiento efectivo de las normas sanitarias por parte de los agentes económicos que participan en la cadena de suministro de medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y demás servicios sujetos a regulación sanitaria.

Del mismo modo, la iniciativa guarda concordancia con los compromisos asumidos por el Estado en materia de modernización de la administración pública, fortalecimiento de la seguridad jurídica y mejora de la calidad regulatoria, al establecer reglas claras sobre ejecución coactiva, gradualidad de sanciones, formalización de micro y pequeñas empresas, responsabilidad administrativa individualizada y garantías del debido procedimiento. Con ello se busca consolidar un marco normativo equilibrado que fortalezca la autoridad sanitaria sin generar barreras desproporcionadas para los administrados, promoviendo simultáneamente la protección de la salud de la población, la formalización económica y el desarrollo sostenible del sector farmacéutico y sanitario.

En consecuencia, la propuesta contribuye directamente al cumplimiento de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional relacionadas con el acceso universal a los servicios de salud, la promoción de la competitividad y formalización económica, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la transparencia de la gestión pública y la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales, constituyéndose en una medida necesaria para fortalecer la gobernanza sanitaria y la capacidad regulatoria del Estado en beneficio de la población en esa línea de ideas, la presente la iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley que se presenta, está alineada con los objetivos del **numeral II**. Equidad y justicia social, del Acuerdo Nacional y vinculados con las Políticas de Estado en el **numeral 13**. Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, y concordante con el **tema 46**. Acceso, reforma, modernización y financiamiento en el sistema de salud de la Agenda Legislativa del Congreso para el período Anual de Sesiones 2021-2022, aprobada por Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2021-2022-CR y Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2022-2023-CR, Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2023-2024-CR, Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2024-2025-CR.